

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 698/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายผดุง แซ่อึ้ง

จำเลย

นายผดุง แซ่อึ้ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ป.อ. มาตรา 56

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 1 เดือน 15 วัน ศาลอุทธรณ์แก้เป็นลงโทษจำคุก 1 เดือนเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น มีเหตุผลอันควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกาว่า ศาลจะใช้ดุลพินิจรอกการกำหนดโทษจำเลยไว้ได้หรือไม่ ส่วนในปัญหาข้อกฎหมายฎีกาว่า จำเลยขอให้ศาลรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ได้หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 56,83 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 33)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย คู่ความต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกฎีกาของจำเลยล้วนแต่ได้เถียงดุลพินิจ ของศาลอุทธรณ์ว่า สมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ไม่มีข้อใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย คู่ความต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกฎีกาของจำเลยล้วนแต่ได้เถียงดุลพินิจ ของศาลอุทธรณ์ว่า สมควรรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ไม่มีข้อใดเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ